

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3127/2534

นายปราโมทย์ ปิตินันต์

โจทก์

บริษัทแมนฮัตตัน ว็อล แอนด์จีเวลรี่

จำกััด

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

โจทก์อุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานกลางควรวินิจฉัยควรวินิจฉัยคำของโจทก์ตาม เอกสารหมาย จ.3 กิติ และโจทก์ควรจะได้รับค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี เช่นเดียวกับพนักงานคนอื่น ๆ ที่ถูกไล่ออกหรือลาออกก็ดี เป็นการอุทธรณ์ในปัญหา ข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ พ.ศ. 2522 มาตรา 54

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลแรงงานกลางพระราชบัญญัติให้จำเลยจ่ายเงินค่าจ้าง ค้างจ่ายจำนวนเงิน 14,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดต่อปี นับแต่วันที่ 10 มกราคม 2534 จนกว่าชำระเสร็จและเงินทดรองจ่ายจำนวนเงิน 7,124 บาท แก่ โจทก์

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์เพราะเป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริงต้องห้าม

โจทก์จึงยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า "ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานกลางควรวินิจฉัยคำของ
โจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.3 ก็ดี และว่าโจทก์ควรจะได้รับค่าจ้าง สำหรับวันหยุดพัก
ผ่อนประจำปีเช่นเดียวกับพนักงานคนอื่น ๆ ที่ถูกไล่ออกและลาออกเองก็ดีล้วน
เป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของ
โจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง"

(อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ชลิต ประไพศาล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ